

מסורת הש"ס

(א) [לעיל כה: ע"ש], (ב) [לעיל כ: א], (ג) [למקמן מ.], (ד) [לעיל כה: א], (ה) מדרים כה. [כל הסוגיא ע"ש כמה וכמה שיטות] לקמן לט., (ו) [ג"ל דעת המקום וכן איתא לקמן לט.], (ז) [עיי' חו"ס לקמן ע"כ ד"ה משום], (ח) מדרס כה., (ט) [לקמן לט. מדרס כה.], (י) חולין ה. [קדושין מ.], (כ) מנחות מג. [מדרים כה.], (ל) [לפי פרש"י לא גרסי' להאי אבן גביר אלפס איתא וכן איתא בבראש"ש בנדר] בפסקיו סוף פ' ו' בס' ג], (מ) בפרש"י דלמח, (נ) גיר' רש"ל בכל ט', (ס) [ועי' היטב חו"ס לעיל כה. ד"ה מה שאין קן].

תורה אור השלם

- לא תעשון אתי אֱלֹהֵי בָסֵף ואלֹהֵי זָהָב לֹא תַעֲשׂוּ לָבָב: שְׁמוֹת כ ט

הגהות הב"ח

- (א) גמ' להו שמא זווי:
(ב) תוס' ד"ה כשהשביע וכו' היה לו לרש"י:

מוסף רש"י

ואכל תאנים והפריש קרבן. (לגירסת: שבועה שלא אוכל תאנים וחזר ושבועה שלא אוכל תאנים וענבים) על שבועה ראשונה שטעם (לגירסת: ואלל תאנים (נדרים יז.)) ואכל אכל ענבים. ולא תאנים (שם).
הוראי אלו. ענבים. שכלל חצי שיעור של שבועה שניה, לפי שהא' נשבע בשבועה שניה על תאנים וענבים ועשאי שכל אכל אלא ענבים לא יטעל אלא חצי שיעור, והייט חצי שבועה, ואין מביא קרבן על חצי שיעור (שם). והדוא שניכר לג' בני אדם, ככנר ידעו שלשה בלחות עמוד שהוא של אבן, הוא דהוא שבועת שוא, דמידי דידעו ביה תלמא בני אדם הוי מופסת (ושע"י א"ח ב.ה.) דלמא איסקונדריי היוב ליה. סיפספסו שמשחקים בהן וקרא אותן זווי ובכך רוצה לפטור עצמו מן השבועה דלא לא. איסקונדרי לאו מילתא היא ובהכי לא מייסטר אינש נפשיה ומשום האי טעמא לא הוי אמרינש לו הוי יודע כו' (שם).
מושם קניא דרבא. חזוי משא יבן ובעי למיפטר ביהי ובשאר מילי לא עבד אינש דנשבע אדעתא דנפשיה (שם). דמסקי אדעתיהו עבודת כוכבים. דלי אסקין לה שמא לעבודת כוכבים אלוה ופלחו לה ובעי למיפטר בנפשייה דלמרי דפלחי לאלוה (שם). לא. לאו לאסקין משום האי קאמר הכי דלינהי לא מנא לאסקין לעבודת כוכבים שמא אלוה למיפטר נפשייה, אלא ע"ז איזק אלוה מעמיה (שם). ולימא להו קיימור תורה. אס כן תאמי משעת יהוה הכי על דעת המקום ועל דעת, לישבע יתהון דמקיימיתו תורה (שם).

חדא תורה. הוה משעת תורה אחת, שנכתב בלגז (שם). שכל הכופר בה כמורה בכל התורה כולה. דלמצי וכו' משגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו', וילפינן באריות (ח. דנעזות כוכבים מיירי (חולין ה.)). שקולה מצות ציצית כו'.

מדכתיב את כל מצות, ועוד דליתא בגימטריא מ"ר וה' קשרים וכו' מוטיס הרי מר"ג (מנחות מג.). ולימא להו קיימור כו'.

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

ואכל תאנים. בהעלם שבועה אחרונה והפריש קרבן וחזר ואכל ענבים בהעלם שבועה ראשונה וכיון שהפריש קרבן על התאנים תו לא מליטרפי ענבים בדהייור לאחיזויזי אשבועתא קמייתא. הכא גמי שבועה שלא אוכל עשר וחזר ואמר שלא אוכל תשע ואכל תשע ואכל עשרית הויה לה עשרית חצי שיעור: **בתנ"י** **שבועה שלא נעידך**. ביטול מצוה הוא היינו דבר שאי אפשר: **והסניג שבועת שוא**. שהרי נשבע לבטל את המצוה: **גמ'** והוא **שניכר**. העמוד לשלשה בני אדם הוא דהוי שוא אצל לא ניכר הויה שבועת שקר: **ורבא אמר באומר יאסרו כל פירות שנעולם**. בשבועה עלי אס לא ראימי: **ואסיק ליה שמא גמלא**. העלה לו שם גמל: **כשמשיעין אותו**. גבי שבועת הדיינין תניא ליה המשזיעין את הממוזע שבועה צד": **איסקונדרי**. תמיכות עץ קטנות שמשחקין בהן: **ואסיק לכו שמא זווי**. כינה את שמם מעות: **הסם משום קניא דרבא**. לעולם בתר פומיה אזלינן והא דליטטריך לן למימר לא על דעתך משום דבפומיה י"ש שבועה ברמאות כגון דיהיב ליה קניה ונתן המעות לחוכו והפקידו אכלו ונשבע שהחזיר לן מעותיו ולאחר שבועה יחזור ויטלנו ועודלא הוה קמיה דרבא הכי: **וכן מזינו**. דכתיב (דברים כט)

לא אתכם נדכדם לא כשאתם סגורים כאשר נלדכסם: **לאו משום דמסקי אדעתיהו עבודם כוכבים**. ומסקין ליה שמא אלוה: **משום דעבודם כוכבים נמי איקרי אלוה**. וכי אולת נמי בתר פומייהו קושטא מדמו לאשתבועי: **ולמא לכו קיימו תורה**. ושביעם על כן לאו משום דמסקי אדעתיהו עבירות וקרו לכו תורה ומשתבעי אדעתיהו. ומשני חדא תורה אי הוה אמר הכי משמע חדא תורה ואין אית לן כחבז ובעל פה: **תורם חטאת וסורס אשם**. אי אמר קיימו תורות הוו מסקי אדעתיהו לאשתבועי אהך תרתי דליקרו תורות ולא אשאר מצות: **המורה עבודם כוכבים כו'**. דכתיב גבי עבודת כוכבים (במדבר טו) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה: **שקולה מצוה ליתים ככל המצות האלה**. דכתיב (במדבר טו) וזכרתם את כל מצות ה'. גימטריא שלה שש מאות ושמנונה חוטין ותמשה קשרים הרי י"ג: **ולטעמיה**. דבשעת למימר דהאי (י"ג) דלמרינן להו לא על דעתמם כי היכי דלא ליסקי אדעתיהו מאי דבעו ומסקי ליה האי שמא: **על דעם המקום ועל דעתו למה** לי למימר ומיכגי ליה בחד: אלא

תורות תורת חטאת תורת אשם קיימו כל התורה כולה עבודת כוכבים **דאמר מר** **המורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמורה בכל התורה כולה** ולימא להו קיימו מצוה חדא מצוה קיימו מצות תרתי כל המצות כולן מצות **ציצית**. דאמר מר **שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות כולן** ולימא להו קיימו שש מאות ושלוש עשרה מצות ולטעמיה **לימא** להו על דעתי על דעת המקום למה לי

אותם הכתובים בשם המיוחד לרבי יהושע וכן שמות דגזצת בנימין לר' אליעזר: **קיימו מצות**. בפרק ארבעה נדרים (מדרס דף כה.) שני מצות המלך פי' פרשת המלך דכדר זה נוח להס: **במצות ציצית**. הא דשקנ עבודת כוכבים דכתיב צה נמי וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה בפרשת שלה לך ואמריו שכל הכופר צה כמודה בכל המורה כולה משום דבלשון בני אדם לא מיקרי כל המצות אלא לית: **ולטעמיהך עץ דעת הקב"ה למה** ל"י. הך פירכא לא מסיק בנדרים ואיכא פירכא דמסיק התם ולא מסיק הכא ולא משני נמי התם כי היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו אלא משני משה רבינו מילתא דלא טריחא נקט:

(תראה) [ת"ר] כשמשביעין אותו אומר לו הוי יודע שלא על מה שבעדתך אנו משביעין אותך. אלא על דעתנו ועל דעת ב"ד. מאי לאו משום דאמר' דלמא סקונדרי יהב ליה ואסיק להו זווי וכי קא מישתבע אדעתיה קא מישתבע. ורחיקן משום קניא דרבא כמפורש בנדרים. ת"ש וכן מצינו כשהשביע

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

כמ.

ועומד מיהו הוה מצי לפרושי בנשבע על חצי שיעור מזה וחצי שיעור מזה אצל אי אפשר לומר כן דהך מילתא דרבה איתא בפ"צ דנדרים (ד' פ: ומוכח כולה סוגיא כמו שכתוב בספרים ולא כג' הקונטרס ומשמע גמי דאיירי בנשבע שלא יאכל שניהם מכל אחד שיעור שלם דמפרש טעמא מגו דחיללא שבועה אענבים חיללא נמי אתאנים ואי בחצי שיעור צהא אין שיך מגו דלא הוי כלל מושבע ועומד ואיך לחלק ע"כ צין הך להאי דט' וי' דהתם איכא איסור שבועה וכלל י' וכל ט' יאכל מהנק עשר קאי באיסור שבועה אצל הכא לא היה איסור שבועה בתחלה כלל על ענבים ושיך כאן מגו וו"ה נמי אי אמר שבועה שלא אוכל ט' אלו וחזר ואמר שבועה שלא אוכל עשר דחיללא שבועה שניה על דימגו: **אם לא ראיתי גמל פורח**. תימה דהכא קמני גמל פורח ולא קמני כעולי מצרים וצפרק ארבעה נדרים (מדרס ד' כד:) גבי נדר הבאי תני עולי מצרים ולא קמני גמל פורח: **באומר יאסרו כל פירות שבעולם** **עלי אם לא ראיתי כו'**.

פירוש בשבועה וצפרק ארבעה נדרי' (סס) גרס ליה צהדיא והיינו שבועת שוא לפי שאי אפשר לו לעמוד באיסור בכל פירות שנעולם (ס) ואכ"ת דכנדר לא חיללא כה"ג אס אסר כל פירות שנעולם עליו בקונס אס יעשה כדכר זה כיון שאי אפשר לו לקיים או אס אסר כל פירות שנעולם עליו בלא שום תנאי דשבועת שוא מזינו שאסר הכתוב אצל נדרי שוא לא מזינו ורציה דפ" ארבעה נדרים (סס) תני שבועות הבאי אסורין נדרי הבאי מותרין והיינו משום דהבאי הוי משום שוא אצל קשיא מפ"צ דנדרים (ד' טו). דפרין גבי קונס עיני צשניה ואי דלא יהיב שיעורא למלתא מי שצקינן ליה עד דעבר באיסור בל יחל והאמר ר' יוחנן שבועה שלא אישן ג' ימים מכין אותו וישן לאלתר אלמא גבי נדרים נמי מיילי כשאין יכול לקיים ועובר לאלתר ונדרי הבאי דשרו לא הוו טעמא לפי שאסר עצמו במה שאינו יכול לקיים דאפי' יכול לקיים שלא אסר עליו אלא חד פירא שרי צנדרי הבאי וטעמא לפי שאין דעתו לומר ממש כקורת בית הבד אלא מה שהוא טרוף (מאד קריב) לגזו ומשונה משאר מצות קורא קורת בית הבד וחיל גדול מאד שראה קרא עולי מצרים ואינו אומר כן אלא להחזיק ולאמת דצריז וגבי שבועה החמירו משום דכתיב לא ינקה והא דתני בתוספתא כשם שנדרי הבאי מותרין קן שבועות הבאי מותרין היינו מדלורייתא: **בשהשביע משה את ישראל**. קלת קשה מה היתה מועלת השבועה כמו שהיה ירא שיעבדו עבודת כוכבים כמו כן היה(י) לירא פן יעצרו השבועה:

דעבודת כוכבים איקרי אלוה. אפילו זכירו שם המיוחד

האמר' בסוף שבועת העדות (לקמן ד' לה:) השמות האמורות בזמירה חול אפי' לאותם הכתובים בשם המיוחד לרבי יהושע וכן שמות דגזצת בנימין לר' אליעזר: **קיימו מצות**. בפרק ארבעה נדרים (מדרס דף כה.) שני מצות המלך פי' פרשת המלך דכדר זה נוח להס: **במצות ציצית**. הא דשקנ עבודת כוכבים דכתיב צה נמי וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה בפרשת שלה לך ואמריו שכל הכופר צה כמודה בכל המורה כולה משום דבלשון בני אדם לא מיקרי כל המצות אלא לית: **ולטעמיהך עץ דעת הקב"ה למה** ל"י. הך פירכא לא מסיק בנדרים ואיכא פירכא דמסיק התם ולא מסיק הכא ולא משני נמי התם כי היכי דלא תיהוי הפרה לשבועתייהו אלא משני משה רבינו מילתא דלא טריחא נקט:

(תראה) [ת"ר] כשמשביעין אותו אומר לו הוי יודע שלא על מה שבעדתך אנו משביעין אותך. אלא על דעתנו ועל דעת ב"ד. מאי לאו משום דאמר' דלמא סקונדרי יהב ליה ואסיק להו זווי וכי קא מישתבע אדעתיה קא מישתבע. ורחיקן משום קניא דרבא כמפורש בנדרים. ת"ש וכן מצינו כשהשביע

עין משפט ונר מצוה

קד א מיי פ"ד מהל' שבועות הל' טו סמג לאון רמא:
קב ב מיי פ"א מהל' שבועות הל' ד סמג לאון רמא רמא טוש"ע י"ד סי' רלו ס"ד:
קו ג מיי פ"ה מהל' שבועות הל' כא סמג שם טוש"ע שם סעיף ה:
קז ד מיי שם פ"א הל' ו ופ"ה הל' יד והל' טו סמג שם:
קח ה מיי שם פ"ה הל' י טו סמג שם טוש"ע י"ד סי' רמא רמא טוש"ע י"ד סי' רלו ס"ד:
קכ ו מיי שם הל' יג:
קכז ז מיי שם הל' כב סמג שם טוש"ע י"ד סי' רלו סעיף ד:
קכא ח מיי פ"ב מהל' שבועות הל' ט ופ"א הל' יח סמג שם עין קב טוש"ע ח"מ סי' פו סעיף כ:
קכב ט מיי פ"ב מהל' שבועת כוכבים הל' ד ופ"ל מהלכות שבת הל' טו:
קכג י מיי פ"ג מהל' לעיל הל' יב:

רבינו חננאל

תאנים והפריש קרבן וחזר ואכל ענבים לחודייהו הויה להו ענבים חצי שיעור ואין מביא קרבן על חצי שיעור. הכא גמי (כיון) [בגוץ] שאמר שבועה שלא אוכל עשר וחזר ואמר שבעה שלא אוכל עשר ותשע ואכל תשע והפריש קרבן וחזר ואכל העשרית הויה לה עשרית חצי שיעור ואין מביאין קרבן על חצי שיעור: **ירושלמי** בעי חיפא (מרב) [מבדקיניה] הוי לפני חמש ככרי ואמר שבעה (שאוכל) [שלא אוכל] ככר זו [וחזן] ואמר ב' אלו. וחזר ואמר שלש אלו. וחזר ואמר ארבע אלו. וחזר ואמר חמש אלו ואכל הראשונה. א"ל אין חייב עליה אלא תאית שחזקו עליה על שבועה נאסרה עליו ונעשית לו כנבלה מיכן ואילך נעשה כמחול על האטורין. ואין שבעות חלות על האטורין. חזר חיפא ובדיקה הוי לפניו ה' ככרות ואמר שבעה שלא אוכל אלו ה' ככרות וחזר ואמר אלו ה' וחזר ואמר אלו שנים וחזר ואמר זו א"ל חייב על כל אחת ואחת. אילו מי שנשבע שלא יאכל ה' ואכל ד' שמא אינו פטור לפיכך שבועה חלה על כל אחת ואחת: **בתנ"י** שבועת שוא חייבין על זדונה מכוח ועל שגגתה פטור כו'. אמר עולא והוא שניכר לג' בני אדם: ירושלמי בשם ר' יוחנן אמרו. הידות לשנים שבעות שוא. הידות לג' שבעות שקר: נשבע על דבר שאי אפשר בו. אבי אוקמה באומר שבועה שראיתי גמל פורח באויר (ס). ואקשנין דלמא ציפרא רבא חזא ואסיק שמיה גמל ועל מה (שבעתה) [שבעיתון] נשבע. הלא

(א) חסר כאן אוקימתא דרבא ושמט כ"י מן בלזיר עד בלזיר